**HABOUB LOCATION**
Location de véhicules sans chauffeur
RC n° [.....] · NIF [.....] · AI [.....]
Rue du stade, Mazouna, wilaya de Relizane
Tél. 07 96 96 04 26 · [e-mail / site]

LOGO ou CACHET

**حبوب لوكاسيون**
كراء السيارات بدون سائق
س.ت رقم [.....] · ر.ج [.....]
شارع الملعب، مازونة، ولاية غليزان
الهاتف [.....]

# CONTRAT DE LOCATION DE VÉHICULE
# عقد كراء سيارة

Contrat n° _____ / 2026 — Fait à _____ le ____ / ____ / 2026 — عقد رقم _____ / 2026

| CAUTION · الكفالة | FRANCHISE SINISTRE · الفرنشيز | KM INCLUS / JOUR · الكيلومترات | RETARD · التأخير |
|---|---|---|---|
| ..... | ..... | 450 km / 24 h | ..... |
| مبلغ الضمان، يُسترجع عند الرجوع | يبقى على عاتق المستأجر في حالة حادث | الزائد 20 دج/كلم | بعد 30 دقيقة تسامح |

## 1 · LE LOCATAIRE (CONDUCTEUR PRINCIPAL) — 1 · المستأجر (السائق الرئيسي)

Nom et prénom ..... الاسم واللقب

Né(e) le ..... تاريخ الميلاد — à ..... مكان الميلاد

Adresse ..... العنوان

Tél. ..... الهاتف — Tél. proche ..... هاتف قريب

CNI / Passeport n° ..... ب.ت.و / جواز — Délivré(e) le / par ..... تاريخ ومكان الإصدار

Permis n° ..... رخصة السياقة رقم — Délivré le / daïra ..... التاريخ / الدائرة

2e conducteur (nom) ..... سائق إضافي — Permis n° / date ..... رخصة رقم / تاريخ

## 2 · LE VÉHICULE — 2 · السيارة

Marque ..... النوع — Modèle ..... الطراز — Couleur ..... اللون

Immatriculation ..... رقم التسجيل — N° châssis ..... رقم الهيكل — Carburant ..... الوقود

Assurance (cie / police n°) ..... التأمين — CT valable au ..... المراقبة التقنية

## 3 · DURÉE, PRIX, PAIEMENT — 3 · المدة والثمن والدفع

Départ ____ / ____ / 2026 à ____ h ____ الانطلاق — Retour prévu ____ / ____ / 2026 à ____ h ____ الرجوع

Lieu départ / retour ..... المكان — Nombre de jours ..... عدد الأيام

| Désignation | البيان | DA |
|---|---|---|
| Prix journalier _____ DA × ____ jour(s) | الثمن اليومي × عدد الأيام | |
| Options (2e conducteur, livraison, siège enfant…) | خيارات | |
| **Total location** · acompte versé _____ DA · reste au départ _____ DA | **مجموع الكراء** | |
| **Dépôt de garantie (caution)** restituable au retour, art. 5 | **مبلغ الضمان** يُسترجع عند الرجوع | |

Paiement : ☐ Espèces ☐ CCP/virement ☐ Carte — Caution : ☐ Espèces ☐ Chèque non encaissé ☐ Autre _____

**Le locataire · المستأجر**
« Lu et approuvé, y compris l'état des lieux (page 2) et les conditions générales (pages 3 et 4) » · signature et empreinte
« قرأت ووافقت، بما في ذلك الشروط العامة » · الإمضاء والبصمة

**Le loueur · المؤجِّر**
Nom du représentant, signature et cachet de l'agence · إمضاء وختم الوكالة

Contrat établi en deux exemplaires originaux, un pour chaque partie. L'état des lieux (page 2) et les conditions générales (pages 3 et 4) font partie intégrante du contrat. Le locataire reconnaît avoir reçu copie des documents du véhicule.

حُرّر هذا العقد في نسختين أصليتين، نسخة لكل طرف. معاينة الحالة (الصفحة 2) والشروط العامة (الصفحتان 3 و4) جزء لا يتجزأ من العقد. يقرّ المستأجر باستلام نسخة من وثائق السيارة.

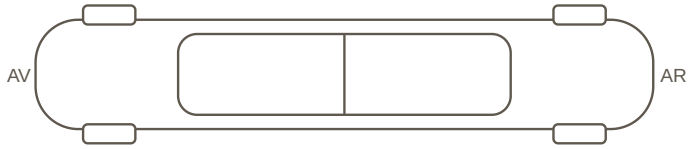
# ÉTAT DES LIEUX DU VÉHICULE · محضر معاينة السيارة

ANNEXE AU CONTRAT N° _____ · HABOUB LOCATION · IMMATRICULATION _____

## 4 · ÉTAT DU VÉHICULE AU DÉPART ET AU RETOUR, CONTRADICTOIRE — 4 · حالة السيارة عند الانطلاق والرجوع، معاينة حضورية

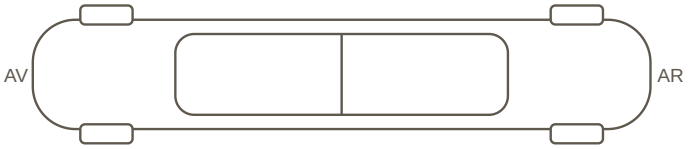
| | Départ · الانطلاق | Retour · الرجوع |
|---|---|---|
| Kilométrage · العداد | _____ km | _____ km |
| Carburant · الوقود | ☐1/8 ☐2/8 ☐3/8 ☐4/8 ☐5/8 ☐6/8 ☐7/8 ☐8/8 | ☐1/8 ☐2/8 ☐3/8 ☐4/8 ☐5/8 ☐6/8 ☐7/8 ☐8/8 |
| Pneus, roue secours, cric, triangle · العجلات والعدة | ☐ OK ☐ remarque : | ☐ OK ☐ remarque : |
| Propreté, documents à bord, clés · النظافة والوثائق | ☐ OK ☐ remarque : | ☐ OK ☐ remarque : |
| Date et heure réelles · التاريخ والساعة | | |

**DÉGÂTS AU DÉPART · الأضرار عند الانطلاق**




Marquer : R rayure · B bosse · E éclat · C cassé

**DÉGÂTS AU RETOUR · الأضرار عند الرجوع**




Photos horodatées prises : ☐ départ ☐ retour

## 5 · OBSERVATIONS — 5 · ملاحظات

**AU DÉPART · عند الانطلاق**

**AU RETOUR · عند الرجوع**

## 6 · SIGNATURES AU DÉPART — 6 · الإمضاءات عند الانطلاق

**Le locataire · المستأجر**
Reconnaît l'état décrit ci-dessus · يقرّ بالحالة المبيّنة أعلاه

**Pour l'agence · عن الوكالة**

## 7 · RESTITUTION ET CLÔTURE — 7 · الاسترجاع وإقفال العقد

**Le locataire · المستأجر**
Rendu le ____/____/2026 à ____h____. Caution : ☐ restituée en totalité ☐ retenue _____ DA, motif : _____.
Signature :

**Pour l'agence · عن الوكالة**
Km parcourus _____ · km excédentaires _____ · carburant manquant _____ · retard _____ · dégâts _____ DA. Solde : ☐ réglé ☐ reste dû _____ DA. Signature :

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION

PARTIE INTÉGRANTE DU CONTRAT N° _____ · HABOUB LOCATION

### Art. 1 · Objet

Le loueur donne en location au locataire, qui accepte, le véhicule désigné en page 1, pour l'usage et la durée convenus. Le véhicule reste la propriété exclusive du loueur. Le locataire n'en est que détenteur : il ne peut ni le prêter, le sous-louer, le céder, le mettre en gage ni l'utiliser comme garantie.

### Art. 2 · Conditions du locataire

- Âge minimum 25 ans ; permis valide depuis au moins 5 ans, de la catégorie du véhicule.
- Originaux présentés : pièce d'identité ou passeport et permis. Le loueur en conserve copie.
- Toute fausse déclaration sur l'identité, l'adresse ou le permis entraîne la résiliation immédiate aux torts du locataire et engage sa responsabilité civile et pénale.

### Art. 3 · Usage du véhicule

- Seuls le locataire et le second conducteur inscrits en page 1 peuvent conduire. Toute conduite par un tiers prive le locataire des garanties d'assurance ; il supporte alors la totalité des dommages.
- Usage personnel uniquement. Interdits : transport rémunéré de personnes ou de marchandises, apprentissage de la conduite, remorquage, compétition ou essai, activité illicite, dépassement du nombre de places de la carte grise, circulation hors routes carrossables, conduite sous alcool ou stupéfiants.
- Le véhicule ne quitte pas le territoire national sans autorisation écrite du loueur.

### Art. 4 · Durée, prolongation, retard

- La journée est une période de 24 h à partir de l'heure de départ, avec une tolérance de 30 min au retour.
- Au-delà, chaque heure entamée est facturée [700] DA ; au-delà de [3] h, une journée complète est due.
- Toute prolongation est demandée au loueur au moins [6] h avant la fin prévue, acceptée par lui et payée d'avance. À défaut, le véhicule est réputé non restitué : le loueur peut alerter les services de sécurité et engager des poursuites.

### Art. 5 · Prix, paiement, caution

- Le prix suit le tarif affiché en agence ; il est réglé intégralement au départ, en dinars.
- Un dépôt de garantie (caution) du montant indiqué en page 1 est versé au départ. Il est restitué au retour du véhicule après vérification, déduction faite des sommes dues : carburant manquant, dégâts, franchise, amendes, retard, kilomètres excédentaires, nettoyage.
- La caution n'est pas un plafond de responsabilité : si les sommes dues la dépassent, le locataire règle la différence sous 8 jours.

### Art. 6 · Kilométrage et carburant

- Le forfait inclut 450 km par 24 h (ou kilométrage illimité si coché en page 1). Tout km supplémentaire est facturé 20 DA.
- Le véhicule est restitué au niveau de carburant du départ. Le carburant manquant est facturé au prix de la pompe.
- Toute intervention sur le compteur est interdite.

### Art. 7 · État, entretien, pannes

- Le véhicule est livré propre, en bon état de marche, avec accessoires et documents. L'état contradictoire de la page 2 fait foi entre les parties.
- Le locataire surveille les niveaux et la pression des pneus et conduit en bon père de famille.
- L'usure mécanique normale est à la charge du loueur. Toute panne ou dégradation due à une faute, une négligence ou un usage anormal (embrayage, boîte, moteur, sous-caisse, pneus, intérieur) est à la charge du locataire.
- Aucune réparation sans accord écrit du loueur ; les réparations autorisées sont remboursées sur facture. Aucune indemnité n'est due au locataire pour panne ou immobilisation.

### Art. 8 · Assurance, franchise, exclusions

- Le véhicule est couvert par l'assurance obligatoire de responsabilité civile. Couverture souscrite : [RC seule / tous risques], police indiquée en page 1.
- En cas de sinistre, le locataire supporte la franchise indiquée en page 1 par événement, même non responsable, plus les frais d'immobilisation au tarif journalier pendant la réparation.
- L'assurance ne joue pas, et le locataire supporte l'intégralité du dommage, en cas de : conducteur non déclaré, alcool ou stupéfiants, permis non valide, usage interdit, vol par négligence (clés dans le véhicule, véhicule non verrouillé), fausse déclaration, infraction au Code de la route.
- Les effets personnels laissés dans le véhicule ne sont pas couverts.

| Hors franchise : facturés au réel sur facture | |
|---|---|
| Pneus, jantes, enjoliveurs | Vitres, rétroviseurs, optiques |
| Dessous de caisse, carter | Intérieur : sièges, brûlures, taches |
| Erreur de carburant | Clés, documents, accessoires perdus |

### Art. 9 · Accident, vol

- En cas d'accident, le locataire prévient immédiatement le loueur, fait établir un constat amiable ou un procès-verbal (police, gendarmerie), ne reconnaît aucune responsabilité et remet les documents au loueur sous 24 h.
- En cas de vol, il dépose plainte immédiatement et remet au loueur le récépissé, les clés et les documents du véhicule.
- Le défaut de déclaration dans les délais engage son entière responsabilité.

### Art. 10 · Infractions

Le locataire est seul responsable des infractions, amendes, mises en fourrière et retraits de permis survenus pendant la location, y compris notifiés après restitution. Le loueur peut communiquer son identité aux autorités.

### Art. 11 · Documents et clés

- Au départ, le véhicule contient une **copie légalisée de la carte grise**, l'attestation d'assurance, la vignette et le contrôle technique. L'original de la carte grise reste chez le loueur et n'est jamais remis au locataire.
- Les clés et les documents confiés sont rendus au retour. La perte des clés ou d'un document est facturée 10 000 DA plus les frais réels de remplacement. Le véhicule est réputé non restitué tant que les clés ne sont pas rendues.

### Art. 12 · Restitution, annulation, résiliation

- Restitution au lieu, à la date et à l'heure convenus, pendant les horaires d'ouverture, en présence des deux parties.
- Annulation par le locataire moins de [48] h avant le départ : l'acompte est conservé.
- Le loueur peut résilier sans indemnité et reprendre le véhicule en cas de manquement du locataire aux présentes conditions.

### Art. 13 · Données personnelles

Les informations recueillies servent à la gestion de la location et sont conservées conformément à la loi n° 18-07 relative à la protection des données à caractère personnel. Elles peuvent être transmises à l'assureur et aux autorités en cas de sinistre ou d'infraction.

### Art. 14 · Litiges

Le contrat est régi par le droit algérien. À défaut de règlement amiable, tout litige relève du tribunal compétent du siège du loueur.

Je soussigné(e), locataire, déclare avoir lu et accepté l'ensemble des présentes conditions générales. Date, signature et empreinte .....

# الشروط العامة للكراء

جزء لا يتجزأ من العقد رقم _____ · حبوب لوكاسيون

### المادة 1 · الموضوع

يؤجّر المؤجِّر للمستأجر، الذي يقبل، السيارة المبيّنة في الصفحة 1 للاستعمال والمدة المتفق عليهما. تبقى السيارة ملكاً خالصاً للمؤجِّر، والمستأجر مجرّد حائز لها: لا يجوز له إعارتها أو كراؤها من الباطن أو التنازل عنها أو رهنها أو استعمالها كضمان.

### المادة 2 · شروط المستأجر

- السن الأدنى 25 سنة ؛ رخصة سياقة سارية منذ 5 سنوات على الأقل ومن صنف السيارة.
- تقديم الوثائق الأصلية: بطاقة التعريف أو جواز السفر ورخصة السياقة. تحتفظ الوكالة بنسخة منها.
- كل تصريح كاذب حول الهوية أو العنوان أو الرخصة يؤدي إلى الفسخ الفوري على مسؤولية المستأجر ويعرّضه للمتابعة المدنية والجزائية.

### المادة 3 · استعمال السيارة

- لا يُسمح بالسياقة إلا للمستأجر والسائق الثاني المسجّلين في الصفحة 1. كل سياقة من طرف الغير تُسقط ضمانات التأمين ويتحمّل المستأجر كامل الأضرار.
- الاستعمال شخصي فقط. يُمنع: النقل المأجور للأشخاص أو البضائع، تعليم السياقة، الجرّ، السباق أو التجربة، أي نشاط غير مشروع، تجاوز عدد المقاعد المبيّن في البطاقة الرمادية، السير خارج الطرق المعبّدة، السياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.
- لا تخرج السيارة من التراب الوطني دون ترخيص كتابي من المؤجِّر.

### المادة 4 · المدة والتمديد والتأخير

- يوم الكراء 24 ساعة من ساعة الانطلاق، مع تسامح 30 دقيقة عند الرجوع.
- بعد ذلك تُحتسب كل ساعة بدأت بـ [700] دج ؛ وبعد [3] ساعات يُستحق يوم كامل.
- يُطلب أي تمديد من المؤجِّر قبل [6] ساعات على الأقل من نهاية المدة، ويُقبل ويُدفع مسبقاً. وإلا تُعتبر السيارة غير مُرجَعة ويجوز للمؤجِّر إبلاغ مصالح الأمن والمتابعة القضائية.

### المادة 5 · الثمن والدفع والكفالة

- يُحدَّد الثمن حسب التسعيرة المعلّقة في الوكالة ويُدفع كاملاً عند الانطلاق بالدينار.
- يُدفع مبلغ ضمان (كفالة) بالقيمة المبيّنة في الصفحة 1 عند الانطلاق. يُسترجع عند إرجاع السيارة بعد المعاينة، بعد خصم المبالغ المستحقة: نقص الوقود، الأضرار، الفرنشيز، الغرامات، التأخير، الكيلومترات الزائدة، التنظيف.
- الكفالة ليست سقفاً للمسؤولية: إذا تجاوزتها المبالغ المستحقة يدفع المستأجر الفرق خلال 8 أيام .

### المادة 6 · الكيلومترات والوقود

- يشمل الكراء 450 كلم لكل 24 ساعة (أو كيلومترات غير محدودة إذا أُشّر عليها في الصفحة 1). يُحتسب كل كلم زائد بـ 20 دج .
- تُرجَع السيارة بمستوى وقود الانطلاق. يُحتسب الوقود الناقص بسعر المحطة.
- يُمنع أي تدخل في العداد.

### المادة 7 · الحالة والصيانة والأعطال

- تُسلَّم السيارة نظيفة وفي حالة سير جيدة مع لوازمها ووثائقها. المعاينة الحضورية في الصفحة 2 حجة بين الطرفين.
- يراقب المستأجر المستويات وضغط العجلات ويستعمل السيارة استعمال الرجل الحريص.
- الاهتلاك الميكانيكي العادي على عاتق المؤجِّر. كل عطب أو ضرر ناتج عن خطأ أو إهمال أو استعمال غير عادي (القابض، علبة السرعة، المحرك، أسفل الهيكل، العجلات، الداخل) على عاتق المستأجر.
- لا تصليح دون موافقة كتابية من المؤجِّر؛ تُعوَّض التصليحات المرخّصة بالفاتورة. لا يستحق المستأجر أي تعويض عن عطب أو توقف.

### المادة 8 · التأمين والفرنشيز والاستثناءات

- السيارة مغطاة بالتأمين الإلزامي على المسؤولية المدنية. التغطية المكتتبة: [مسؤولية مدنية / كل المخاطر] ، عقد التأمين مبيّن في الصفحة 1.
- في حالة حادث يتحمّل المستأجر الفرنشيز المبيّن في الصفحة 1 عن كل حادث ولو لم يكن مسؤولاً، إضافة إلى مصاريف توقف السيارة بالتسعيرة اليومية طيلة التصليح.
- لا يسري التأمين ويتحمّل المستأجر كامل الضرر في حالة: سائق غير مصرّح به، كحول أو مخدرات، رخصة غير سارية، استعمال ممنوع، سرقة بإهمال (المفاتيح داخل السيارة، سيارة غير مقفلة)، تصريح كاذب، مخالفة قانون المرور.
- الأمتعة الشخصية المتروكة في السيارة غير مغطاة.

| خارج الفرنشيز: تُحتسب بالتكلفة الحقيقية حسب الفاتورة | |
|---|---|
| العجلات، الجنوط، الأغطية | الزجاج، المرايا، المصابيح |
| أسفل الهيكل، حوض الزيت | الداخل: المقاعد، الحروق، البقع |
| الخطأ في نوع الوقود | ضياع المفاتيح أو الوثائق أو اللوازم |

### المادة 9 · الحادث والسرقة

- في حالة حادث يُبلّغ المستأجر المؤجِّر فوراً، ويحرّر محضراً ودياً أو محضر شرطة أو درك، ولا يعترف بأي مسؤولية، ويسلّم الوثائق للمؤجِّر خلال 24 ساعة .
- في حالة سرقة يودع شكوى فوراً ويسلّم للمؤجِّر وصل الإيداع والمفاتيح ووثائق السيارة.
- عدم التصريح في الآجال يحمّله المسؤولية الكاملة.

### المادة 10 · المخالفات

المستأجر وحده مسؤول عن المخالفات والغرامات والحجز في المحشر وسحب الرخصة الواقعة أثناء الكراء، بما فيها المبلَّغة بعد الإرجاع. يجوز للمؤجِّر تبليغ هويته للسلطات.

### المادة 11 · الوثائق والمفاتيح

- توجد في السيارة عند الانطلاق **نسخة مُصادق عليها من البطاقة الرمادية** وشهادة التأمين والقينيات والمراقبة التقنية. يبقى أصل البطاقة الرمادية لدى المؤجِّر ولا يُسلَّم للمستأجر إطلاقاً.
- تُرجَع المفاتيح والوثائق المُسلَّمة عند الرجوع. يُحتسب ضياع المفاتيح أو أي وثيقة بـ 10 000 دج زائد مصاريف الاستبدال الحقيقية. تُعتبر السيارة غير مُرجَعة ما لم تُرجَع المفاتيح.

### المادة 12 · الإرجاع والإلغاء والفسخ

- الإرجاع في المكان والتاريخ والساعة المتفق عليها، خلال أوقات العمل، بحضور الطرفين.
- الإلغاء من طرف المستأجر قبل أقل من [48] ساعة من الانطلاق: يُحتفظ بالتسبيق.
- يجوز للمؤجِّر الفسخ دون تعويض واسترجاع السيارة عند إخلال المستأجر بهذه الشروط.

### المادة 13 · المعطيات الشخصية

تُستعمل المعلومات المجمّعة لتسيير الكراء وتُحفظ طبقاً للقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ويجوز تبليغها لشركة التأمين والسلطات في حالة حادث أو مخالفة.

### المادة 14 · النزاعات

يخضع العقد للقانون الجزائري. عند تعذّر الحل الودي يُعرض كل نزاع على المحكمة المختصة لمقر المؤجِّر.

أنا الموقّع أدناه، المستأجر، أصرّح بأنني قرأت ووافقت على جميع هذه الشروط العامة.

التاريخ، الإمضاء والبصمة .....